

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1158/2536

บริษัท เยเนรอล เทเลโฟนไดเรกตอรี
คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

บริษัท สิน สมบูรณ์ การ เคหะ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 119, มาตรา 587

หลังจากที่โจทก์ประกวดราคาเพื่อสิทธิในการจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นผลสำเร็จ และในระหว่างที่องค์การโทรศัพท์กำลังเตรียมทำสัญญากับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคานั้น โจทก์ได้โฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น ๆ ว่า จะทำการจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เช่าทุกรายต่อไปในฐานะที่เป็นสมุดธุรกิจอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แสดงว่าโจทก์มีความบริสุทธิ์ใจในการจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้โต้แย้งว่าต้องการโฆษณาในสมุด เยลโล่เพจเจส คงมาโต้แย้งเมื่อโจทก์เรียกเก็บเงินค่าโฆษณา โจทก์ไม่เคยติดต่อกับจำเลยทั้งสองมาก่อน และจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายติดต่อขอลงโฆษณาในหนังสือของโจทก์โดยที่โจทก์ก็เคยโฆษณาไว้แล้วว่าจะจัดทำเป็นสมุดธุรกิจอิสระ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญาจ้าง โจทก์จะมีสิทธิจัดพิมพ์สมุดดังกล่าวหรือไม่ เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับองค์การโทร

ศัพท์ฯ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่จำเลยทั้งสองที่จะไม่ต้องชำระค่าจ้างโฆษณา เพราะเป็น
คนละเรื่องกับสัญญาจ้างโฆษณาที่โจทก์ฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะทำการแทนจำเลยที่ 1 และในฐานะส่วนตัวได้
ร่วมกันตกลงว่าจ้างโจทก์ให้ลงโฆษณาในสมุดธุรกิจเยลโล่ เพจเจ็ส ซึ่งโจทก์เป็นผู้จัด
ทำ โดยตกลงให้ค่าจ้างแก่โจทก์เป็นเงิน 120,000 บาท จำเลยทั้งสองวางเงินล่วงหน้า
30,000 บาทในวันทำสัญญา ยังคงค้างอยู่อีก 90,000 บาท ส่วนที่ค้างนี้จำเลย
ทั้งสองตกลงจะชำระให้โจทก์เมื่อสมุดธุรกิจดังกล่าวพิมพ์เสร็จหากผิदनดยอมให้
โจทก์ติดดอกเบียได้ โจทก์ได้จัดการลงโฆษณาให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้ง
สองกลับผิदनดไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่
โจทก์พร้อมดอกเบียถึงวันฟ้องเป็นเงิน 96,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 90,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้ง
สองจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า พนักงานของโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิจัด
พิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผู้ใดจะ
โฆษณาธุรกิจของตนก็จะทำการโฆษณาในหน้าเหลืองเมื่อพิมพ์เสร็จก็จะนำไปแจกให้
แก่ผู้มีนามใช้โทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยดังเช่นทุก ๆ ปีที่เคยปฏิบัติมา จำเลยทั้งสองหลงเชื่อจึงได้ตกลงทำหลัก
ฐานใบสั่งลงโฆษณาไว้และชำระเงินล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้ทำไปโฆษณา
ของจำเลยที่ 1 ลงในสมุด "เยลโล่ เพจเจ็ส" ตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่โจทก์กลับนำไป
ลงในสมุด "ธุรกิจ เยลโล่ เพจเจ็ส" อันเป็นการผิदनดสัญญา จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องชำระ

เงิน พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง ทั้งปรากฏว่าสมุด "ธุรกิจ เยลโล่ เพจเจ็ส" ของโจทก์ ส่วนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามสามยอดยึดไปเพื่อดำเนินคดีแก่โจทก์ ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ให้แก่บริษัท เอ.ที.แอนด์.ที. จำกัด ดังนั้น โจทก์จึงต้องคืนเงิน แก่จำเลยทั้งสองพร้อมดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้องและ บังคับโจทก์คืนเงินจำนวน 35,091 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 30,000 บาท นับถัดจากวันยื่นคำให้การเป็นต้นไปจนกว่า โจทก์จะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองจะอ้างว่าได้กระทำลงโดยสำคัญผิดไม่ได้ การจัดพิมพ์สมุดธุรกิจโฆษณานั้น ผู้ใดก็ย่อมทำได้ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 96,700 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 90,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยทั้งสองทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ลงโฆษณาโดยจำเลยทั้งสองสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญาหรือไม่ และโจทก์จะต้องคืนเงินให้แก่จำเลยทั้งสองหรือไม่ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายติดต่อขอลงโฆษณากับโจทก์ก่อน และตามทางนำสืบของโจทก์ และจำเลยทั้งสองไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยลงโฆษณาดังกล่าวกับหนังสือที่โจทก์พิมพ์โฆษณามาก่อน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองเพิ่งจะติดต่อทำ

สัญญาจ้างโฆษณาที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นครั้งแรกมิใช่จำเลยทั้งสองเป็นลูกค้าของ
โจทก์ต่อเนื่องกันมาแต่เดิมนอกจากนี้ยังปรากฏตามหนังสือของอธิบดีกรมอัยการ
ตอบข้อหารือขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 3 ว่า หลัง
จากที่โจทก์ประกวดราคาเพื่อสิทธิในการจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ที่ไม่เป็นผล
สำเร็จ ระหว่างที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกำลังเตรียมทำสัญญากับบริษัท
เอ.ที.แอนด์.ที. จำกัด ผู้ชนะการประกวดราคานั้นโจทก์ได้ทำการโฆษณาทางหน้า
หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น ๆ ว่า จะทำการจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์เพื่อ
แจกจ่ายแก่ผู้เช่าทุกรายต่อไปในฐานะที่เป็นสมุดธุรกิจอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ
กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ขององค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทยดังนี้เห็นได้ว่า โจทก์เองก็มีความบริสุทธิ์ใจในการจัดพิมพ์
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งตามเอกสารหมายเลข 5 อันเป็นเอกสารที่พนักงานของโจทก์ทำขึ้น
มอบให้ไว้แก่จำเลยทั้งสองก็ระบุข้อความไว้เช่นนั้นจำเลยทั้งสองก็หาได้โต้แย้งว่า
จำเลยทั้งสองต้องการโฆษณาในสมุดเยลโล่ เพจเจ็ส แต่ประการใดไม่เป็นเวลาถึงหก
เดือนคงมาโต้แย้งเมื่อโจทก์เรียกเก็บเงินค่าโฆษณา เมื่อโจทก์ไม่เคยติดต่อกับจำเลย
ทั้งสองมาก่อน และจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายติดต่อกับโจทก์ขอลงพิมพ์โฆษณาใน
หนังสือของโจทก์โดยที่โจทก์ก็เคยโฆษณาไว้แล้วว่า จะจัดทำเป็นสมุดธุรกิจอิสระ
และโจทก์ทำการโฆษณาให้จำเลยทั้งสองแล้วเช่นนี้ ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า
จำเลยทั้งสองว่าจ้างโจทก์ให้ลงโฆษณา โดยจำเลยทั้งสองสำคัญผิดในสาระสำคัญของ
สัญญาจ้าง สัญญาจ้างโฆษณาก็มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ค้างชำระแก่โจทก์ ปัญหาที่ว่า โจทก์จะต้องคืนเงินให้แก่จำเลย
ทั้งสองหรือไม่จึงไม่จำต้องวินิจฉัย ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิจัดพิมพ์
สมุด ธุรกิจ เยลโล่ เพจเจ็ส จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า โจทก์จะมีสิทธิ
จัดพิมพ์สมุดดังกล่าวหรือไม่ เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทยหากโจทก์ไม่มีสิทธิจัดพิมพ์ โจทก์ก็ต้องรับผิดชอบองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย หากใช้ก่อให้เกิดสิทธิแก่จำเลยทั้งสองที่จะไม่ต้องชำระค่าจ้างโฆษณาไม่
เพราะเป็นคนละเรื่องกับสัญญาจ้างโฆษณาที่โจทก์ฟ้อง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบ
แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เชียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>